

1500575-41.2018.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Emerson Sumariva Júnior

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 13181/18/308 - DISE-DEL.SEC.ARAÇATUBA, 2130202 - DISE- DEL.SEC.ARAÇATUBA, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

3ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-925

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500575-41.2018.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500575-41.2018.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 13181/18/308 - DISE-

DEL.SEC.ARAÇATUBA, 2130202 - DISE- DEL.SEC.ARAÇATUBA, 13181/18/308 - DISE-

DEL.SEC.ARAÇATUBA, 2130202/2018 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 2720504 -

DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 13181/2018 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 2130202 - DISE-

DEL.SEC.ARAÇATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VITOR HUGO GOMES EUGENIO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Emerson Sumariva Júnior

S E N T E N Ç A

Processo n.º 1500575-41.2018

Vistos.

VITOR HUGO GOMES EUGÊNIO, qualificados nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", combinado com o artigo 40, incisos III e VI, ambos da Lei 11.343/06, porque, no dia 11 de dezembro de 2018, por volta de 17h06, na Rua Fundador Paulino Gatto nº 1039, Bairro São José, nesta Cidade de Araçatuba, agindo em concurso com o adolescente Kaoan Gabriel Inácio Pereira, trazia consigo e guardava, para traficar, vinte e uma gramas e setenta e nove decigramas (21,79g) de Benzoilmetilecgonina, distribuídos em trinta e dois (32) microtubos plásticos transparentes, e quarenta e seis gramas e quarenta e nove decigramas (46,49g) de "maconha", distribuídos em trinta e cinco (35) porções, substâncias entorpecentes determinantes de dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado foi notificado e apresentou defesa preliminar; recebida a denúncia, foi devidamente citado e o processo teve regular tramitação.

Durante a instrução criminal foram tomados os depoimentos de testemunhas e, no final, interrogado o réu.

Foi realizado exame para verificação da dependência toxicológica do réu, tendo o laudo constatado ser ele plenamente capaz.

O representante do Ministério Público, entendendo que a materialidade e autoria do delito restaram suficientemente demonstradas, requereu a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. A Culta Defensora, em bem cuidadas razões, pugna pela improcedência da ação penal; de forma alternativa, pede as benesses legais.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de conduta que, em tese, estariam a configurar o delito correspondente ao tráfico de entorpecente - trazia consigo e guardava, para traficar, sem licença prévia da autoridade competente, em concurso com adolescente e próximo a instituição de ensino.

Ao término da instrução criminal, e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria dos fatos narrados na denúncia ficaram satisfatoriamente comprovadas.

O acusado foi interrogado durante a lavratura do auto de prisão em flagrante, dizendo ser apenas usuário de entorpecente; alegou que estava no local para comprar drogas, inclusive do adolescente.

Na fase judicial, os policiais militares Fábio Rogério Braga Torres e Anderson Luiz Barbosa, de forma uníssona, incriminaram o réu; informaram que estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram dois rapazes contando dinheiro num local conhecido como ponto de venda de drogas; um deles era o réu e o outro o adolescente Kaoan; resolveram fazer a abordagem e com o adolescente localizaram quatro pinos de cocaína; com o réu foram encontrados 342 reais em notas diversas; indagados, os dois confessaram que estavam ali vendendo droga e que ganhavam 100 reais pela venda de um "kit" de 60 pinos; na sequência, o adolescente os levou até um terreno baldio próximo dali e lá localizaram um saco contendo mais 28 pinos de cocaína idênticos àqueles apreendidos; continuaram as buscas no terreno e bem próximo encontraram mais um saco plástico contendo do 35 porções de maconha; ambos negaram a propriedade da maconha; o local onde os dois foram abordados fica próximo a uma escola pública.

Os policiais militares explicaram bem a dinâmica dos fatos, sendo muito seguros em seus depoimentos.

A testemunha de defesa Suelen Almeida de Assis nada esclareceu sobre os fatos.

Interrogado em juízo, sob o crivo do contraditório, o réu manteve sua versão policial, dizendo que foi até o local para comprar droga para seu próprio uso, negando o tráfico.

Sem embargo, nada nos autos autoriza a conclusão de que os mencionados policiais militares tivessem motivos para incriminar falsamente o acusado, razão porque não há que privar de valor probatório seus depoimentos.

Vigendo o Estado de Direito, não se pode presumir a atuação dos membros das corporações de segurança como ilegítima ou dissociada do fim de proteção da ordem legalmente estabelecida, devendo ser afastada a pecha de parcialidade de seus

depoimentos sempre que ausente indício sério acerca da existência de motivo real capaz de justificar uma falsa incriminação.

Nesse sentido, aliás, a jurisprudência dos Tribunais Superiores do país: "O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento" (STF, HC 76.557-RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 04/08/1998); "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF, HC 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, j. em 18.2.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189; e, no mesmo sentido: HC 73518, Relator Min. Celso de Mello, j. 26/03/1996, p. 293) "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido." (STJ, HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014) "É válido como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRg no AREsp 234.674/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/05/2014, DJe 06/06/2014)". Prosseguindo, quanto à validade do depoimento de policiais, confira-se o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal:

"Prova - Depoimento testemunhal de agentes policiais - Validade. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF - 1a Turma - HC n.º 74.608-0/SP - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 11/04/97, pág. 12.189)

Comprovada a autoria, a materialidade vem pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão e pelos laudos periciais, todos encontrados nos autos, além dos depoimentos seguros das testemunhas.

As teses defensivas não merecem acolhida.

A princípio, não há que se falar em absolvição do réu, se a prova carreada aos autos é forte e coesa, conforme acima analisado.

Também não há falar em desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei de Drogas.

As circunstâncias da apreensão e a expressiva quantidade de entorpecente apreendida - cocaína - somados aos seguros depoimentos dos policiais, não deixam dúvidas de que o réu praticou o crime descrito na denúncia.

Ademais, não há por que se duvidar dos policiais e não há nada nos autos que possa indicar que eles desejam incriminar o réu injustamente.

"PROVA - Testemunha - Palavra de policial - Credibilidade - Ausência de qualquer razão concreta para duvidar das incriminações lançadas contra os réus pelo agente público - Relatos que encontram total apoio na robusta prova documental carreada

aos autos que reforçam o convencimento acerca da autoria atribuída aos acusados - Entendimento - Preliminares rejeitadas e recursos improvidos. (Apelação n. 990.09.260677-8 - São Paulo - 8ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Roberto Mário Mortari - 16/12/2010 - 15710 - Unânime)".

"PROVA - Testemunha - Policial - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - O depoimento de policiais é tão válido como qualquer outro testemunho - A circunstância de ser policial a testemunha, não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra - Precedentes do Supremo Tribunal Federal - Recurso da defesa, improvido neste aspecto. (Apelação n. 990.10.245941-1 - São Paulo - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Francisco José Galvão Bruno - 09/12/2010 - 5418 - Unânime)".

Insta mencionar que o artigo 33 da Lei 11.343/2006 é de múltipla tipificação de condutas delituosas, não sendo necessário que, no momento da prisão, o agente esteja na prática ostensiva de atos onerosos ou de comercialização, bastando a prática de uma das condutas descritas no referido artigo.

Também não se pode esquecer que o exame de dependência toxicológica atestou que o réu é plenamente capaz.

Inexistem causas que afastem a ilicitude das condutas, excluam a culpabilidade do réu ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito. As causas de aumento de pena previstas no artigo 40, incisos III e VI, da Lei de Drogas, ficaram bem comprovadas pela prova oral, retando evidenciado que o tráfico foi realizado em concurso com o adolescente nas imediações de escola pública.

Passo a dosar as penas do acusado, atendo as regras do artigo 42 da Lei 11.343/2006, na primeira fase, preponderante sobre o previsto no art. 59 do Código Penal: o réu é primário. Assim, fixo a pena base no mínimo legal, em cinco (5) anos de reclusão e pagamento de quinhentos (500) dias-multa, no valor unitário mínimo; na segunda fase, não há circunstâncias e atenuantes ou agravantes; na terceira fase, em razão disposto no artigo 40, incisos III e VI, da Lei 11.343/06, aumento a pena em um quinto, fixando-a em seis (6) anos de reclusão e pagamento de seiscentos (600) dias-multa, no valor unitário mínimo. Entendo que não é o caso de concessão da benesse prevista no artigo 33, §4º, da Lei de 11.343/06, posto que o réu já respondeu a outro crime de tráfico, onde foi condenado definitivamente. Ademais, praticou o crime em concurso com adolescente e nas imediações de escola pública, fatos esses que agravam e muito sua conduta.

Torno a pena definitiva, ante a ausências de outras causas ou circunstâncias modificadoras.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu VITOR HUGO GOMES EUGÊNIO, qualificado nos autos, à pena de seis (6) anos de reclusão e pagamento de seiscentos (600) dias-multa, no valor unitário mínimo., como incurso no artigo 33, "caput", combinado com o artigo 40, incisos III e VI, ambos da Lei 11.343/06.

O réu praticou crime grave, equiparado a hediondo. Ademais, como já dito acima, já teve condenação pelo mesmo delito. Assim, não faz jus a nenhum benefício, de modo que fixo o regime fechado como inicial de cumprimento da pena.

Por estar respondendo solto, poderá recorrer em liberdade. Oportunamente, expeça-se mandado de prisão.

Decreto o perdimento do dinheiro apreendido nos autos, caso tenha.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Araçatuba, 10 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA